



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2057 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), y 55, inc. d), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-9740096-APN-DR#CNDC, caratulado: *"ERIS LLC y CABO VIRGENES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442"* (CONC. 2057).

La presentación de fecha 9 de septiembre de 2025, mediante la cual ERIS LLC notificó: (i) la adquisición del control exclusivo indirecto sobre CABO VÍRGENES S.A. y BAHIA ROSALES S.A. por parte de AISA LP —a través de ERIS LLC—, perfeccionada el 24 de enero de 2025; y (ii) la adquisición del control exclusivo sobre ROMYDREA DE LA COSTA SUR S.A. por parte de CABO VÍRGENES S.A. y ERIS LLC, perfeccionada el 1º de septiembre de 2025.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-37941706-APN-SCE#ANC), emitido el 15 de abril de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, 55, inc. d), y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

Las operaciones notificadas consisten en: (i) la adquisición del control exclusivo indirecto sobre CABO VÍRGENES S.A. ("CABO VIRGENES") y BAHIA ROSALES S.A. ("BAHIA") por parte de AISA LP ("AISA") —a través de ERIS LLC ("ERIS")—; y (ii) la adquisición del control exclusivo sobre ROMYDREA DE LA

COSTA SUR S.A. ("ROMYDREA") por parte de CABO VIRGENES y ERIS.

La primera operación se instrumentó mediante una *Oferta de Compraventa de Acciones* de CABO VIRGENES y BAHIA remitida por ERIS y AISA a los vendedores el 24 de enero de 2025 —aceptada en la misma fecha—. La segunda, mediante una *Oferta de Compraventa de Acciones* de ROMYDREA remitida por los vendedores a CABO VIRGENES y ERIS el 1° de septiembre de 2025.

ERIS tiene presencia en Argentina en los segmentos de minería, generación eléctrica, exportación de vino, e inversiones en el sector financiero e inmobiliario. AISA es la controlante final de ERIS, constituida en Canadá, con actividad en el país a través de las subsidiarias de esta última. CABO VIRGENES es una sociedad argentina dedicada a la pesca de langostinos para exportación, titular del buque *El Espartano* y de una planta de procesamiento en la provincia de Chubut. BAHIA es una empresa dedicada a la pesca marítima. ROMYDREA es una compañía local dedicada a la pesca del langostino, propietaria del buque *Mar Esmeralda* y titular de permisos y autorizaciones de pesca.

Las notificaciones se realizaron el 9 de septiembre de 2025.

La operación correspondiente a la adquisición de CABO VIRGENES y BAHIA, perfeccionada el 24 de enero de 2025, fue notificada con una demora de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) días hábiles administrativos.

La adquisición de ROMYDREA, perfeccionada el 1 de septiembre de 2025, fue notificada en tiempo y forma. Ambas operaciones constituyen concentraciones económicas en los términos del artículo 7°, inc. c), de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de las operaciones notificadas, evaluando sus efectos sobre la competencia y la procedencia de una sanción por notificación tardía.

En lo que respecta a los efectos competitivos, el Dictamen señala que las actividades del grupo comprador no evidencian relaciones horizontales ni verticales con las empresas objeto de la primera operación —CABO VIRGENES y BAHIA—, por lo que dicha operación reviste carácter de conglomerado e implica el ingreso del grupo en la industria pesquera argentina. La segunda operación —adquisición de ROMYDREA— involucra una relación horizontal en la actividad de pesca del langostino para exportación. Con base en información de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la captura total de langostino en 2024 ascendió a 222.163 toneladas; la participación del grupo comprador fue del 1,1% (2.475,5 toneladas) y la de ROMYDREA del 0,03% (57,4 toneladas), resultando una cuota conjunta del 1,14% en capturas y del 1,6% en la oferta exportable. El Dictamen concluye que la concentración no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia y recomienda la autorización de ambas operaciones conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

En lo que respecta a la notificación tardía, el Dictamen señala que la obligación de notificar la primera operación recaía sobre ERIS y su controlante AISA, en su carácter de adquirentes. El vencimiento del plazo previsto en el artículo 84 de la Ley 27.442 operó el 31 de enero de 2025, mientras que el formulario F0 fue presentado el 9 de septiembre de 2025, registrándose una demora de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) días hábiles administrativos —lapso que transcurrió entre el 3 de febrero de 2025 y el 8 de septiembre de 2025, ambos inclusive—.

El Dictamen desestima la justificación invocada por la parte notificante en cuanto a que el ingreso al sector

pesquero sólo se habría consolidado con la adquisición posterior de ROMYDREA, por cuanto CABO VIRGENES ya desarrollaba esa actividad de manera habitual al momento de su adquisición, conforme sus balances cerrados al 31 de diciembre de 2024.

Para la graduación de la multa, el Dictamen consideró el volumen total de ventas del grupo comprador en Argentina en 2024, que ascendió a AR\$ 107.439.064.906,81, equivalente al 0,1% de AR\$ 107.439.064,90, a su vez equivalente a 74.095,90 unidades móviles al valor vigente (AR\$ 1.450 por unidad móvil, conforme Resolución TDC 6/2026). Identificó como atenuantes: (i) que la operación no viola el artículo 8° de la Ley 27.442; (ii) que ERIS y AISA se presentaron espontáneamente y prestaron absoluta colaboración; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación; y (iv) que ERIS no registra antecedentes de notificación tardía. En función de dichos atenuantes, propicia una multa equivalente al 0,5% del máximo diario posible, esto es, 370,48 unidades móviles por día, que por los CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) días de retraso totaliza CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE UNIDADES MÓVILES (53.349 UM), aplicable de manera solidaria a ERIS LLC y AISA LP.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 15 de abril de 2026.

En lo que respecta al análisis de la concentración económica, este Tribunal coincide con que las operaciones notificadas no infringen el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general. Por lo tanto, corresponde autorizar las operaciones de conformidad con el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

En lo que respecta a la multa por notificación tardía, este Tribunal coincide con la graduación propuesta por la Secretaría de Concentraciones Económicas, ponderando como apropiados tanto los atenuantes identificados como el quantum resultante. Por lo tanto, corresponde imponer a ERIS LLC y AISA LP, de manera solidaria, una multa de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE UNIDADES MÓVILES (53.349 UM), de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 55, inc. d), y 84 de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar las operaciones de concentración económica consistentes en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre CABO VÍRGENES S.A. y BAHIA ROSALES S.A. por parte de AISA LP —a través de ERIS LLC— y la adquisición del control exclusivo sobre ROMYDREA DE LA COSTA SUR S.A. por parte de CABO VÍRGENES S.A. y ERIS LLC, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Imponer a ERIS LLC y AISA LP, de manera solidaria, en su carácter de adquirentes, una multa de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE UNIDADES MÓVILES (53.349 UM), en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control sobre CABO VÍRGENES S.A. y BAHIA ROSALES S.A., de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 55, inc. d), y 84 de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Establecer el plazo de DIEZ (10) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial por intermedio de la Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos de Industria, Pyme, Comercio y Minería del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Artículo 4°.- Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - Multas Concentraciones.

Artículo 5°.- Notifíquese a ERIS LLC y AISA LP la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 6°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 7°.- Publíquese la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-9740096-APN-DR#CNDC, caratulado “ERIS LLC y CABO VIRGENES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442”.

I DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. Las operaciones notificadas consisten en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre CABO VÍRGENES S.A. (“CABO VIRGENES”) y BAHIA ROSALES S.A. (BAHIA) por parte de AISA LP (“AISA”) —a través de ERIS LLC (“ERIS”)—¹ y la adquisición de control exclusivo sobre ROMYDREA DE LA COSTA SUR S.A. (“ROMYDREA”) por parte de CABO VIRGENES y ERIS.
2. Las operaciones se instrumentaron a través de una *Oferta de Compraventa de Acciones* de CABO VIRGENES y de BAHIA remitida por ERIS y AISA a los vendedores en fecha 24 de enero de 2025 ² —aceptada en la misma fecha—³ y una *Oferta de Compraventa de Acciones* de ROMYDREA remitida por los vendedores a CABO VIRGENES y ERIS en fecha 1° de septiembre de 2025.⁴
3. Los vendedores de CABO VIRGENES y de BAHIA son sus accionistas —personas humanas—⁵ todos ellos titulares, en tiempo previo, del 100% y 27,5% de las acciones, respectivamente.
4. ERIS tiene presencia en Argentina en los segmentos de minería, generación eléctrica, exportación de vino, como así también inversiones en el sector financiero e inmobiliario.
5. AISA es una sociedad constituida en Canadá, controlante final de ERIS, con actividad en el país a través de las subsidiarias de esta última que se detallan más adelante.
6. CABO VIRGENES es una sociedad argentina dedicada a la actividad pesquera —pesca de langostinos para exportación— titular de un buque de pesca «El Espartano», y como actividad complementaria, se dedica al procesamiento de productos de mar para su exportación, a cuyo fin posee una planta de procesamiento en la provincia de Chubut.

¹ ERIS adquiere en forma directa el 98% de las acciones de CABO VÍRGENES y AISA adquiere el 2% restante.

² Contrato de compra de CABO VIRGENES agregado mediante IF-2025-99738374-APN-DR#CNDC, su aceptación y notificación prevista en el artículo 215 de Ley 19.550 - agregadas en las páginas 59 y 210/215, respectivamente, del documento embebido en el IF-2025-115662146-APN-DTD#JGM.

³ Página 59 de IF-2025-115662146-APN-DTD#JGM (agregado el 17 de octubre de 2025).

⁴ Orden 11 IF-2025-99736005-APN-DR#CNDC

⁵ La parte notificante solicitó la confidencialidad de sus nombres.

7. Es titular del 41% de las acciones de BAHIA y del 32.36% de las acciones de RAWSON AMBIENTAL S.A. ("RASA"), dedicada a la gestión integral de subproductos, efluentes líquidos y/o residuos derivados de la actividad de buques, plantas de procesamiento industrial y/o residuos sólidos en general, que posee una planta de efluentes en Rawson, provincia de Chubut.
8. BAHIA es una empresa dedicada a la pesca marítima en todo el país. Sus accionistas son CABO VIRGENES, titular del 41% de las acciones, CABO VIRGENES ESPAÑA SL, titular del 31,5%,⁶ y el 27,5% restante y objeto de esta operación, pertenecía —en tiempo previo— a los vendedores.
9. Como consecuencia de la transacción celebrada el 24 de enero de 2025, AISA adquiere indirectamente y a través de ERIS, el control exclusivo de CABO VIRGENES (100%) y de BAHIA (68,5%).
10. Por otro lado, ROMYDREA es una compañía local dedicada a la pesca del langostino y propietaria del buque *Mar Esmeralda*, titular de permisos y autorizaciones de pesca.
11. El perfeccionamiento de la adquisición de CABO VIRGENES y BAHIA se produjo el 24 de enero de 2025, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 9 de septiembre de 2025.
12. El perfeccionamiento de la adquisición de ROMYDREA se produjo el 1 de septiembre de 2025, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 9 de septiembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

13. El 9 de septiembre de 2025, ERIS y CABO VIRGENES presentaron el formulario F0 para su análisis, del que surge, con claridad y de manera diferenciada, las dos operaciones descriptas en los párrafos anteriores.
14. La notificación de la transacción perfeccionada el 24 de enero de 2025 presenta una demora de ciento cuarenta y cuatro (144) días hábiles, en infracción a la obligación prevista en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
15. La adquisición de las acciones de ROMYDREA, perfeccionada el 1 de septiembre de 2025, fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la LDC.
16. Las operaciones notificadas constituyen concentraciones económicas en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
17. La obligación de efectuar las notificaciones obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º LDC —monto que, al momento del cierre de la operación perfeccionada el 24 de enero de 2025, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL

⁶ Asimismo, la notificante informó que el 9 de septiembre de 2025 adquirió las acciones de la empresa española CABO VIRGENES ESPAÑA SL y, en consecuencia, de manera indirecta el 31.5% de las acciones de BAHIA. Esta SCE observa que al momento de esta última adquisición ya era controlante exclusiva de BAHIA por resultar titular del 68.5% de sus acciones, por lo que esta operación no resulta alcanzada por la obligación prevista en el artículo 9º Ley 27.442 por encuadrar en la excepción prevista en el inciso a) del artículo 11 de la misma norma.

SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000)⁷ y al cierre de la operación perfeccionada el 1 de septiembre de 2025 equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—⁸ y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

18. El 19 de septiembre de 2025, tras analizar la presentación efectuada, la ex CNDC consideró que la información se hallaba incompleta y formuló observaciones al formulario F0, haciéndosele saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.⁹
19. Del análisis económico que se detalla más adelante, surge que las operaciones notificadas encuadran en el artículo 3°, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presentan ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4 de la misma disposición, por lo que califican para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
20. Sin perjuicio de que objetivamente se trata de un PROSUM, atento a que una de las operaciones fue notificada fuera del plazo legalmente establecido —lo que determina la imposición de una multa que excede las facultades de esta SCE—, se emite el presente dictamen a fin de ser elevado al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (TDC), órgano competente para imponer la sanción propiciada.
21. El 4 de febrero de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
22. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

⁷ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 24 de enero de 2024, la entonces Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución (ex) SIyC 48/2024, que en su artículo 1° estableció el valor de la unidad móvil en QUINIENTOS SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$506,19), y en su artículo 3° dispuso que ese valor se continuaría aplicando hasta tanto se actualizara. Se aclara que la siguiente actualización de la unidad móvil fue el 25 de febrero de 2025, mediante Resolución (ex) SIyC 21/2025, un mes después del perfeccionamiento de la operación cerrada el 24 de enero de 2025. En cualquier caso, el grupo comprador superaba ambos umbrales, conforme las ventas que se detallan más adelante.

⁸ El 25 de febrero de 2025, la entonces Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución (ex) SIyC 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

⁹ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 23. La primera operación consiste en la toma de control de CABO VÍRGENES y BAHIA, por parte de ERIS.
- 24. En la Tabla 1 se consignan las compañías afectadas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo comprador	
INVER S.A.	Posee inversiones en el ámbito financiero.
CALICANTO S.A.	Desarrollo de un parque de generación energética con una capacidad de 50 megavatios.
MINAS ARGENTINAS S.A.	Propietaria de <i>Gualcamayo</i> , yacimiento minero ubicado en la provincia de San Juan, cuya actividad se centra en la recuperación secundaria del mineral que se extrajo durante la etapa de operación realizando procesos de relavado para extraer el oro remanente.
EXPORTADORA VITIVINÍCOLA S.A.	Exportación de vino y concentrado de uva.
CHELSEA S.A.	Inversión inmobiliaria.
Empresa Objeto	
CABO VIRGENES S.A.	Pesca de langostino y propietaria del buque <i>El Espartano</i> .
BAHÍA ROSALES S.A.	Dedicada a la pesca del langostino, aunque no tuvo operaciones en el 2024.

Fuente: SCE a partir de información aportadas por la parte notificante.

- 25. Las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede clasificarse como de conglomerado.
- 26. De este modo, la primera operación consiste en el ingreso del grupo comprador en la industria pesquera argentina, más precisamente en la pesca de langostinos para exportación.
- 27. Posteriormente, se concreta una segunda operación que consiste en la toma de control exclusivo de ROMYDREA, una empresa dedicada a la pesca del langostino y

propietaria del buque *Mar Esmeralda*, por parte de ERIS –a través de CABO VIRGENES.

28. Por lo tanto, en esta segunda operación, las actividades desarrolladas por las empresas involucradas evidencian una relación económica de tipo horizontal en la actividad de pesca del langostino para exportación.

III.2. Análisis de los efectos de la operación

29. En base a la información aportada por las partes,¹⁰ la captura de langostino en el año 2024 fue de 222.163 toneladas. De esta manera, la participación del grupo comprador fue del 1,1% en tanto capturó 2.475,5 toneladas de langostino, mientras que la de la empresa objeto fue muy poca significativa e igual a 57,4 toneladas, alcanzando una cuota de apenas 0,03%.
30. Por lo tanto, la participación conjunta de las empresas involucradas en la captura de langostino es del 1,14%.
31. Cabe aclarar que la totalidad de las capturas de langostino del grupo comprador y de la empresa objeto se exportan. Por lo tanto, la participación conjunta del Grupo adquirente y del objeto en el total de la oferta exportable de langostino (155.514 tns, 2024)¹¹ es igual a 1,6%.
32. En función de todo lo expuesto, esta SCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

33. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA

IV.1. Consideraciones y análisis sobre la notificación tardía

34. Como ya fue señalado previamente, ERIS notificó la operación de concentración económica en la que AISA —su controlante— a través de ERIS, adquiere el control de CABO VIRGENES y BAHIA, perfeccionada el 25 de enero de 2025 fuera del plazo establecido en los artículos 9° y 84 de la LDC, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el artículo 55, inc. d), en función de lo establecido por el artículo 84 de la misma ley.
35. En efecto, conforme dispone el artículo 9° del Decreto PEN 480/18, reglamentario de la Ley 27.442, “... los actos indicados en dicho artículo 9° de la Ley N° 27.442, deberán obtener la autorización establecida en el artículo 14 de dicha norma, antes que suceda cualquiera de los siguientes supuestos... En las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición...”.

¹⁰ En base a datos extraídos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA) – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

¹¹ Conforme surge del Informe de Cadenas de Valor - Pesca y Acuicultura de la Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor perteneciente a la Subsecretaría de Programación Microeconómica, del Ministerio de Economía (Mayo 2024), el 70% del langostino que se captura en el país se exporta (principalmente a España).

36. Por su parte, el artículo 84 del decreto citado dispone que *“El texto del artículo 9°, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas”*.
37. Se le requirió a la notificante que explicara las razones por las cuales la adquisición de CABO VIRGENES no fue notificada dentro del plazo previsto en el artículo 84 de la Ley 27.442 y manifestó que *“... El objetivo final de todas estas operaciones era permitir el ingreso de AISA Group a la industria pesquera argentina. Este objetivo final sólo se terminó de consolidar en el mes de septiembre de este año, cuando se adquirió el control sobre Romydrea del Sur S.A. y Cabo Virgenes España S.L.”*.
38. Esta SCE entiende que el ingreso del grupo comprador a la actividad pesquera en Argentina se produce el 24 de enero de 2025 con la compra de CABO VIRGENES ya que, conforme sus balances cerrados al 31 de diciembre de 2024, el objeto desarrollaba esa actividad económica de manera habitual, registrando ingresos por ventas que ascendían a AR\$ 35.245.925.067,80.
39. Por otro lado, la compra realizada el 9 de septiembre de 2025 de CABO VIRGENES ESPAÑA SL y, en consecuencia, de manera indirecta el 31,5% de las acciones de BAHIA, no le otorga un control diferente sobre el negocio de pesca marítima que ya tenía, considerando que al momento de esta última adquisición ya era controlante exclusiva de BAHIA por resultar titular del 68,5% de sus acciones a partir de la operación ocurrida el 24 de enero de 2025.
40. El análisis económico efectuado en el presente dictamen evidencia que las dos operaciones son independientes desde el punto de vista competitivo.
41. La primera operación se presenta como un conglomerado, que implica el ingreso de un nuevo competidor en la industria pesquera argentina, mientras que la segunda —la adquisición de ROMYDREA— presenta relaciones horizontales, con una participación conjunta que merece análisis por sus efectos, pero no despierta preocupación para la competencia.
42. Asimismo, esta SCE observa que la adquisición de CABO VIRGENES —al momento de su perfeccionamiento— produce efectos en el territorio nacional conforme el artículo 4° de la LDC; es una concentración económica en los términos del artículo 7°, la suma del volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral previsto en el artículo 9° y está sujeta a la obligación de notificación allí prevista por no presentar ninguno de los supuestos de excepción que describe el artículo 11 de la misma norma.
43. Finalmente, el artículo 9°, párrafos 10 y 11 del mismo decreto, establece que: *“En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7° de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación”*.

44. En el caso en análisis, la obligación recae sobre ERIS y su controlante AISA.

IV.2. La capacidad económica del infractor

45. De conformidad con lo establecido en el artículo 84 y 55, inc. d), de la LDC, se considerará para establecer la multa que aquí se recomienda el “... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico...”.
46. En el caso que se analiza, la multa se impone a ERIS y AISA, empresas obligadas a notificar la presente operación de concentración económica.
47. A fin de evaluar la capacidad económica del infractor, se considerarán las empresas — controlantes y controladas— del comprador con actividad económica en Argentina al momento en que debió notificarse la operación de concentración económica.
48. A continuación, se detallan las empresas informadas por la notificante que están relacionadas con el grupo comprador y son las siguientes: (i) INVER S.A., (ii) CALICANTO S.A., (iii) MINAS ARGENTINAS S.A., (iv) EXPORTADORA VITIVINÍCOLA S.A. y (v) CHELSEA S.A.
49. Los ingresos por ventas de las empresas en Argentina, conforme los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2024¹² son los siguientes:

Tabla 2 | Facturación atribuible al ERIS (Año 2024)

Empresa	Ingresos por Ventas (AR\$)
INVER S.A.	223.394.450
CALICANTO S.A.	0
MINAS ARGENTINAS S.A.	101.386.061.191
EXPORTADORA VITIVINÍCOLA S.A.	5.819.551.150
CHELSEA S.A (a junio de 2024)	10.058.115,81

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante

50. La suma total de ventas en Argentina del grupo comprador ascendía a AR\$ 107.439.064.906,81¹³ en el año 2024.
51. Por su parte, el valor de los activos transferidos en Argentina asciende a AR\$ 55.825.363.003,47, de los cuales AR\$ 55.737.092.322,29 corresponden a CABO VIRGENES y \$ 88.270.681,18 a BAHIA.

IV.3. Plazo en la demora

52. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tenida en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.

¹² A excepción del balance de la empresa CHELSEA S.A. que está cerrado al 5 de junio de 2024. Al respecto esta SCE lo considera suficiente para estimar los ingresos del grupo comprador.

¹³ PESOS CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

53. El cierre de la presente operación tuvo lugar el 24 de enero de 2025 y el formulario F0 fue presentado el 9 de septiembre de 2025. El vencimiento del plazo para notificar operó entonces el 31 de enero de 2025, esto es, cinco días hábiles (una semana) luego del cierre.
54. Por lo indicado, ERIS y AISA presentan un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) días hábiles administrativos —lapso que transcurrió entre el 3 de febrero de 2025 y 8 de septiembre de 2025, ambos inclusive.

IV.4. Monto de la multa

55. El artículo 84 de LDC dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. d), de la misma norma, la cual podrá ascender a “... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios”.
56. Asimismo, el artículo 56 del decreto reglamentario estipula que: “La imposición de la multa se realizará por Resolución fundada del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, identificando a las personas humanas o jurídicas involucradas en los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 8° del Capítulo III de la Ley N.º 27.442 y, conforme lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, será expresada en unidades móviles y será fehacientemente notificada a las partes”.
57. El volumen total de ventas del grupo comprador en el 2024 asciende a la suma de AR\$ 107.439.064.906,81.¹⁴
58. El 0,1% de esta suma asciende a AR\$ 107.439.064,90.¹⁵ Teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha de emisión de este dictamen tiene un valor de AR\$ 1.450, este 0,1% reseñado equivale a 74.095,90 unidades móviles.¹⁶
59. En lo que se refiere a la graduación de la multa, el artículo 56 de la Ley 27.442 establece que la autoridad de aplicación deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica. Este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.
60. Así las cosas, en el caso concreto deben considerarse como atenuantes: (i) el hecho que, de acuerdo con el presente dictamen, la operación notificada no viola el artículo 8° de la Ley 27.442; (ii) que ERIS y AISA se han presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información

¹⁴ PESOS CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

¹⁵ PESOS CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS.

¹⁶ El 14 de enero de 2026, el TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1.450,05).

que les efectuara esta SCE; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que ERIS no tiene antecedentes de otra notificación tardía.

61. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta SCE entiende que corresponde aplicar de manera solidaria, a ERIS y AISA, en su carácter de adquirentes y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442, una multa equivalente al 0,5% del máximo diario posible y a TRESCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y OCHO UNIDADES MÓVILES (370,48 UM) por día, que en total suma CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE UNIDADES MÓVILES (53.349 UM) por los CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) días de retraso, que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

V CONCLUSIONES

62. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
63. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, opina que corresponde:
- (a) Autorizar las operaciones de concentración económica notificadas que consisten en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre CABO VÍRGENES S.A. y BAHIA ROSALES S.A. por parte de AISA LP —a través de ERIS LLC— y la adquisición de control exclusivo sobre ROMYDREA DE LA COSTA SUR S.A. por parte de CABO VIRGENES S.A. S.A. y ERIS LLC, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
 - (b) Imponer a ERIS LLC y AISA LP, de manera solidaria, en su carácter de adquirentes de CABO VIRGENES S.A., una multa de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE UNIDADES MÓVILES (53.349 UM) en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 9º, el artículo 84 y el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442.
 - (c) Establecer el plazo de DIEZ (10) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial por intermedio de la Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos de Industria, Pyme, Comercio y Minería, del Ministerio de Economía.
 - (d) Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.
64. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2057 - Dictamen SCE [aprueba + multa]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.